

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5005/2539

บริษัท แสงเจริญการฝ้าย จำกัด
บริษัท แอปเพินชิป 88 (ประเทศไทย)
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 618

จำเลยที่1เป็นตัวแทนเรือต่างประเทศเป็นผู้ติดต่อการทำเรือแห่งประเทศไทยเพื่อนำเรือดังกล่าวเข้าเทียบท่าเรือที่เกาะสีชังเมื่อเรือดังกล่าวเดินทางถึงจำเลยที่1เป็นผู้แจ้งให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าทราบและติดต่อว่าจ้างจำเลยที่2ให้นำเรือลำเลียง2ลำไปขนถ่ายสินค้าจากเรือต่างประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่1ไปดูแลเมื่อเรือลำเลียงถึงท่าเรือกรุงเทพจำเลยที่1ต้องจ้างคนงานพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการขนส่งสินค้าไปเก็บที่โกดังของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วออกใบปล่อยสินค้าเพื่อให้โจทก์หรือตัวแทนไปรับสินค้าพฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการขนส่งสินค้าของผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา618แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2533 โจทก์ได้สั่งซื้อสินค้าฝ้ายดิบจำนวน 737 มัด ราคา 5,559,412.34 บาท จากผู้ขายในประเทศบราซิล ผู้ขายได้ว่าจ้างบริษัทซีเฮฟเว่น แมนเนจเม้นท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ขนส่งสินค้าฝ้ายดิบดังกล่าวมายังประเทศไทยโดยเรือเดินทะเลชื่อโทปาซ เมื่อเรือลำดังกล่าวเดินทางมาถึง

ประเทศไทยโดยเทียบท่าที่เกาะสีชังเมื่อวันที่21 พฤศจิกายน 2533 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ร่วมขนส่งสินค้าทางทะเลกับบริษัทดังกล่าวได้ว่าจ้างจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งสินค้าจากเกาะสีชังไปยังคลังสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 2 ใช้เรือลำเลียง 2 ลำ รับสินค้าจากเรือโทปาซขนส่งไปยังคลังสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปรากฏว่าสินค้าฝ้ายดิบสูญหายไปจำนวน 117 มัด คิดเป็นเงิน 837,131.57 บาทจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะผู้ร่วมขนส่งและจำเลยที่ 3 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 52,320.72 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงิน 889,452.30 บาท (ที่ถูกต้องคือ 889,452.29 บาท) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 837,131.57 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ร่วมขนส่งกับบริษัทผู้รับขนส่งในต่างประเทศ จำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้รับจ้างทำของโดยเป็นตัวแทนของบริษัทผู้รับขนส่งในต่างประเทศและได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าของเรือเป็นค่าบำเหน็จตัวแทนเจ้าของเรือโทปาซได้ติดต่อให้จำเลยที่ 1 จัดหาเรือลำเลียงเพื่อขนถ่ายสินค้าจากเรือโทปาซที่เกาะสีชังไปเก็บที่คลังสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 จึงติดต่อให้จำเลยที่ 2 นำเรือลำเลียงไปขนถ่ายสินค้าจากเรือโทปาซ ได้มีการตรวจนับสินค้าฝ้ายดิบจำนวน 777 มัดลงเรือลำเลียงนำไปส่งมอบที่โกดังสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ฝ้ายดิบดังกล่าวมิได้สูญหายในระหว่างการขนส่งโดยเรือโทปาซ จำเลยที่ 1 ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ สินค้าฝ้ายดิบที่สูญหายจำนวน 117 มัด มีราคาไม่เกิน400,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ขนส่งสินค้าฝ้ายดิบจากเรือโทปาซที่เกาะสีชังโดยเรือลำเลียง 2 ลำ การขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือลำเลียงไปเก็บ

ที่คลังสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นคนของจำเลยที่ 1 และของโจทก์มี
คนของโจทก์เป็นผู้ตรวจนับสินค้าและพนักงานของจำเลยที่ 1 ลงชื่อรับสินค้า ไม่มี
สินค้าตกค้างอยู่ในเรือลำเลียงของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทั้งสองลำ สินค้าฝ่ายดิบหายไป
จากคลังสินค้าไม่ใช่ความผิดของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินแก่โจทก์ 837,131.57
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 21 มกราคม 2534 จนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลย ทั้ง สาม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อแรกว่าจำเลยที่ 1 เป็น
ตัวแทนผู้ขนส่งหรือตัวแทนเรือ ไม่ใช่ผู้ร่วมทำการขนส่งหลายคนหลายทอด ปรากฏ
ว่าข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยโดยจำเลยที่ 1 มิได้ฎีกาโต้แย้งว่า จำเลยที่
1 เป็นตัวแทนเรือโทปาซ เป็นผู้ติดต่อกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อนำเรือดัง
กล่าวเข้าเทียบท่าเรือที่เกาะสีชัง เมื่อเรือโทปาซเดินทางถึงเกาะสีชังจำเลยที่ 1 เป็นผู้
แจ้งให้โจทก์ทราบและเป็นผู้ออกไปปล่อยสินค้าเพื่อให้โจทก์หรือตัวแทนไปรับสินค้า
นายวิวัฒน์ สำเร็จประสงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจำเลยที่ 1 เบิกความเป็น
พยานจำเลยที่ 1 ตอบทนายจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่า เมื่อลำเลียงถึงท่าเรือกรุงเทพ
แล้ว จำเลยที่ 1 ต้องว่าจ้างคนงานพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการขนส่งสินค้าไปเก็บที่โกดัง
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการนำขึ้นจะต้องมีหลักฐานทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายของ
จำเลยที่ 1 กับของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและเบิกความตอบทนายโจทก์ถาม

คำนวณว่า ในการขนส่งสินค้าลงจากเรือใหญ่ ลำเลียงที่ 1 จะส่งเจ้าหน้าที่ของลำเลียงที่ 1 ไปดูแลด้วย เห็นว่าการที่ลำเลียงที่ 1 ติดต่อกับการทำเรือแห่งประเทศไทยเพื่อนำเรือ เข้าเทียบท่าก็ดีการที่ลำเลียงที่ 1 แจ้งให้โจทก์ทราบและเป็นผู้ออกไปปล่อยสินค้าเพื่อให้โจทก์ไปรับสินค้าก็ดีการที่ลำเลียงที่ 1 เป็นผู้ว่าจ้างคนงานพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการ ขนสินค้าไปเก็บที่โกดังของการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ดีและในการขนส่งสินค้าลง จากเรือใหญ่ ลำเลียงที่ 1 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลก็ดี พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็น การขนส่งสินค้าของผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 618 แล้ว ลำเลียงที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ แล้วศาลฎีกาวินิจฉัย พังข้อเท็จจริงว่า สินค้าสูญหายไประหว่างการขนส่งของลำเลียงที่ 2 ลำเลียงทั้งสามจึง ต้องรับผิดชอบโจทก์

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิช-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ